

ASUNTO: Solicitud de revisión normativa, abrogación, derogación, modificación y/o revocación del Acuerdo mediante el cual se emitieron los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles; así como ejercicio de facultades de supervisión, verificación y requerimiento de información respecto de los procedimientos de identificación y vinculación de líneas telefónicas móviles con

usuarios finales.

CRT

COMISIÓN REGULADORA DE TELECOMUNICACIONES

- 5 JUN. 2026

015321

Oficialía de Partes

**COMISIÓN REGULADORA DE TELECOMUNICACIONES
P R E S E N T E.**

FRANCISCO ADRIÁN SÁNCHEZ VILLEGAS, por mi propio derecho, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Paseo Simón Bolívar número 604, colonia Bolívar, Zona Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, y como correo electrónico **lonuevoparachihuahua@gmail.com**, con fundamento en los artículos 6º, 8º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 103, 164, fracción III, 275 y 276 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, comparezco a formular petición ciudadana de interés público, no sólo para solicitar información institucional y actos de supervisión, sino también para solicitar expresamente que el Pleno de esa Comisión ejerza sus atribuciones regulatorias a efecto de revisar integralmente la legalidad, constitucionalidad, proporcionalidad, razonabilidad técnica y regularidad procedimental de los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, y determine su abrogación, de efectos o revocación, en la medida en que su diseño normativo o aplicación práctica permita, y no impida vinculaciones automáticas, masivas, insuficientemente informadas o carentes de consentimiento verificable de las personas usuarias.

I. OBJETO DE LA PETICIÓN

Por medio del presente escrito, en ejercicio del derecho fundamental de petición reconocido por el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acudo respetuosamente ante esa Comisión a efecto de solicitar información institucional y, de manera particular, el ejercicio de las facultades de supervisión y verificación que le confiere la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión respecto de los procedimientos implementados por los concesionarios y comercializadoras de servicios móviles que operan en el territorio nacional para la identificación y vinculación de líneas telefónicas móviles con usuarios finales.

CRT26-023848

De manera principal, se solicita que esa Comisión no limite su actuación a requerimientos informativos o verificaciones aisladas, sino que someta los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles a una revisión normativa integral, a fin de determinar que dichos Lineamientos resultan incompatibles con los principios constitucionales de legalidad, seguridad jurídica, protección de datos personales, consentimiento informado, finalidad, proporcionalidad, transparencia, trazabilidad y responsabilidad. Se solicita que el Pleno de la Comisión determine su abrogación.

Lo anterior, a efecto de que se informe los mecanismos utilizados por los concesionarios y comercializadoras de servicios móviles, para la acreditación de la identidad de la persona usuaria, la manifestación de su voluntad, la trazabilidad del procedimiento y la regularidad jurídica y técnica de la vinculación realizada.

La presente petición, deriva de la relevancia pública que reviste la implementación del nuevo esquema de identificación de líneas telefónicas móviles y de la necesidad de garantizar que su aplicación se realice con estricto apego a los principios de legalidad, seguridad jurídica, protección de datos personales y respeto a los derechos fundamentales de las personas usuarias.

II. ANTECEDENTES

El 16 de julio de 2025 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expidió la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, estableciendo un nuevo marco jurídico para la prestación de los servicios de telecomunicaciones y fijando obligaciones relacionadas con la identificación y asociación de líneas telefónicas móviles con sus titulares y usuarios.

Posteriormente, el 9 de diciembre de 2025 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, mediante los cuales se desarrollaron los procedimientos regulatorios para la implementación de dichas obligaciones por parte de concesionarios, comercializadoras y demás sujetos regulados.

La magnitud de este nuevo esquema regulatorio resulta evidente si se considera que involucra el tratamiento y administración de información vinculada a millones de líneas telefónicas móviles en todo el país, generando efectos directos sobre la identidad digital de las personas usuarias y sobre el ejercicio de derechos fundamentales relacionados con la privacidad y la protección de datos personales.

III. HECHOS

1. **Práctica generalizada en el sector de telecomunicaciones y relación con las denunciadas.** El suscrito tiene conocimiento y ha constatado que las empresas de telefonía móvil señaladas en el proemio de esta denuncia (Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V., AT&T Comercialización Móvil, S. de R.L. de C.V., y Pegaso PCS, S.A. de C.V.) realizan de forma sistemática y generalizada el tratamiento masivo de datos personales objeto de esta queja.

2. **Dato personal tratado.** La CURP es un dato personal identificador, pues permite individualizar dentro del Registro Nacional de Población. La Ley General de Población establece que al incorporar a una persona al Registro Nacional de Población se le asigna una CURP para registrarla e identificarla individualmente, y actualmente la reconoce como fuente única de identidad de las personas mexicanas o extranjeras en estancia regular.

3. **Detección de la vinculación.** Desde hace semanas advertí, mediante comunicación y denuncias hechas a mi persona, que mi línea telefónica y la de miles de mexicanos, se encontraba vinculada, asociada o validada con la CURP, lo cual se hizo saber al ir directamente a una sucursal a constatar lo citado, o en algunos casos mediante **mensaje SMS el cual** se limita a decir "tu linea de telefono se ligó de manera automática a tu CURP, ya no requieres hacer nada".

4. **Ausencia de consentimiento informado o aviso suficiente.** La compañía no informó de manera clara, previa, específica y completa que realizaría un tratamiento consistente en vincular automáticamente la línea telefónica con la CURP, ni indicó la fuente de obtención del dato, los terceros intervinientes, las finalidades concretas ni el plazo de conservación.

5. **Tratamiento automatizado y masivo.** Por la forma en que la vinculación fue realizada (sin gestión individual, sin comparecencia expresa, sin explicación personalizada y aparentemente como parte de una política general de las compañías telefónicas) existe una presunción razonable de tratamiento automatizado y masivo de datos personales.

6. **Riesgo agravado.** La vinculación entre línea telefónica y CURP no es un dato aislado. La línea móvil se relaciona con comunicaciones, servicios digitales, ubicación, autenticación de cuentas, banca móvil, redes sociales, plataformas públicas, mensajería, recuperación de contraseñas y mecanismos de doble factor. La CURP, por su parte, se articula con identidad nacional, registros administrativos y validación digital. Por ello, el cruce línea-CURP genera un perfil de identidad de alto impacto.

7. **Alcance sectorial.** La Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión prevé que los concesionarios que presten servicio móvil únicamente podrán activar y mantener líneas asociadas a usuarios finales que se les haya realizado prueba de vida, que hayan presentado identificación oficial, y que dicha identificación debe contener CURP para personas físicas. Sin embargo, esa norma no autoriza tratamientos ilimitados, opacos, comerciales, secundarios, no informados o sin control de seguridad.

8. **Necesidad de verificación.** La Secretaría debe verificar si las compañías telefónicas están cumpliendo con los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad, previstos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

IV. CONSIDERACIONES.

PRIMERA. El artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluidos los servicios de telecomunicaciones, como un derecho fundamental cuyo ejercicio debe garantizarse bajo condiciones de universalidad, accesibilidad y no discriminación.

SEGUNDA. Por su parte, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho humano a la protección de datos personales y garantiza a toda persona el control sobre la información que le concierne, así como el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de su tratamiento.

TERCERA. La vinculación de una línea telefónica móvil con una persona identificada o identificable constituye una actividad que involucra el tratamiento de datos personales y genera consecuencias relevantes respecto de la identidad digital de los usuarios, por lo que su implementación exige el más alto grado de diligencia y observancia de los principios constitucionales de legalidad, seguridad jurídica y protección de la privacidad.

CUARTA. Los artículos 103 y 164, fracción III, de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión establecen obligaciones relacionadas con la identificación y asociación de líneas telefónicas móviles; sin embargo, la legitimidad y eficacia de dicho esquema depende de que los procedimientos implementados por los sujetos regulados se desarrollen de manera verificable, transparente y respetuosa de los derechos fundamentales de las personas usuarias.

QUINTA. El artículo 275 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que corresponde a esa Comisión verificar y supervisar el cumplimiento de la ley, de las disposiciones que de ella emanen y de las obligaciones impuestas a concesionarios, autorizados y demás sujetos regulados.

SEXTA. Asimismo, el artículo 276 del mismo ordenamiento dispone que los concesionarios y demás sujetos regulados deberán proporcionar a la Comisión la información que les sea requerida para el cumplimiento de sus funciones, dotando a esa autoridad de herramientas suficientes para desarrollar acciones de supervisión y verificación respecto de las actividades reguladas.

SÉPTIMA. La implementación de un esquema nacional de identificación y vinculación de líneas telefónicas móviles, por su propia naturaleza y alcance, hace necesario que la autoridad reguladora supervise permanentemente la regularidad jurídica y técnica de los procedimientos utilizados por los sujetos regulados.

OCTAVA. La eventual existencia de vinculaciones realizadas sin consentimiento válido reviste especial relevancia jurídica, ya que involucra el tratamiento de datos personales, la conformación de registros asociados a la identidad de las personas y la posible afectación de derechos fundamentales protegidos por los artículos 6° y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por ello, resulta de interés público que la autoridad reguladora ejerza de manera activa las facultades de supervisión y verificación que la ley le confiere, a fin de garantizar que la implementación del nuevo esquema regulatorio se desarrolle conforme a los principios de legalidad, certeza y protección de los derechos de las personas usuarias.

IV. PRUEBAS

DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el Decreto por el que se expide la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025.

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5763167&fecha=16/07/2025#gsc.tab=0

DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles publicados en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2025.

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5775677&fecha=09/12/2025#gsc.tab=0

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. En todo lo que favorezca a la presente petición.

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas las actuaciones que se generen con motivo del presente escrito.

V. PUNTOS PETITORIOS:

Con fundamento en las disposiciones anteriormente invocadas, respetuosamente solicito:

PRIMERO. Se revoquen los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, aprobados y emitidos por el Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, publicados el 9 de diciembre del 2025 en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se tenga por presentado el presente escrito y por formulada la presente petición ciudadana de interés público.

TERCERO. Se informe si esa Comisión ha realizado procedimientos de supervisión, verificación, auditoría, revisión o cualquier otra actuación relacionada con la implementación de los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles y, en su caso, se precise si dentro de dichas actuaciones se ha verificado la forma en que los concesionarios y comercializadoras acreditan la existencia del consentimiento de las personas usuarias para la vinculación de líneas telefónicas móviles, así como el procedimiento utilizado para llevar a cabo dicha asociación.

CUARTO. Se informe si esa Comisión ha recibido reportes, incidencias, reclamaciones, denuncias, manifestaciones ciudadanas o cualquier otra comunicación relacionada con posibles vinculaciones de líneas telefónicas realizadas sin consentimiento de las personas usuarias y, en su caso, se indiquen las acciones institucionales adoptadas para atender dichas situaciones.

QUINTO. Se informe si existe actualmente algún procedimiento administrativo, mecanismo regulatorio o vía institucional mediante la cual las personas usuarias puedan solicitar la revisión, verificación o corrección de una vinculación de línea telefónica que estimen realizada sin su consentimiento.

SEXTO. Con fundamento en los artículos 275 y 276 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se sirva ejercer las facultades de supervisión y verificación que le confiere la ley respecto de los procedimientos implementados por concesionarios y comercializadoras para la vinculación de líneas telefónicas móviles, a efecto de constatar que las asociaciones realizadas cuentan con elementos suficientes para acreditar la voluntad y consentimiento de las personas usuarias.

SÉPTIMO. Se requiera a los concesionarios y comercializadoras información relacionada con los mecanismos, procedimientos, sistemas de validación y elementos documentales utilizados para acreditar el consentimiento de las personas usuarias dentro de los procesos de vinculación de líneas telefónicas móviles.

OCTAVO. Se informe si esa Comisión ha identificado áreas de riesgo regulatorio, deficiencias operativas o posibles vacíos normativos relacionados con la acreditación del consentimiento en los procesos de vinculación de líneas telefónicas móviles.

NOVENO. En atención a los cuestionamientos públicos que se han generado respecto de posibles vinculaciones realizadas sin consentimiento expreso de las personas usuarias, se desarrollen acciones extraordinarias de supervisión y se emitan criterios, recomendaciones o disposiciones regulatorias que fortalezcan la certeza jurídica y la protección de los derechos de las personas usuarias.

DÉCIMO. Se valore la procedencia de requerir a los concesionarios y comercializadoras la preservación y conservación de los registros, mecanismos de autenticación, evidencias documentales, flujos de validación, interfaces de intercambio de información, sistemas automatizados y demás elementos técnicos relacionados con los procedimientos de identificación y vinculación de líneas telefónicas móviles.

PROTESTO LO NECESARIO.

Ciudad de México, a 5 de junio de 2026.

ATENTAMENTE

FRANCISCO ADRIÁN SÁNCHEZ VILLEGAS

 **MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**
CREDENCIAL PARA VOTAR

 **NOMBRE**
SANCHEZ
VILLEGAS
FRANCISCO ADRIAN

SEXO H

DOMICILIO
C JUAN DOMINGUEZ 1009
COL SAN FELIPE 31203
CHIHUAHUA, CHIH.

CLAVE DE ELECTOR SNVLF86042808H900

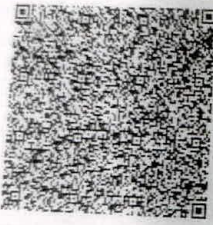
CURP
SAVF860428HCHNLR00

AÑO DE REGISTRO
2004 05

FECHA DE NACIMIENTO 28/04/1986 **SECCIÓN** 0809 **VIGENCIA** 2021 - 2031







SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE TURISMO
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
SECRETARÍA DE INTERIORES
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FISCÍA
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA
SECRETARÍA DE NEGOCIOS EXTERIORES
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ECONOMÍA
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
SECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE CULTURA
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y CALIDAD
SECRETARÍA DE MEXICANOS EN EL EXTERIOR
SECRETARÍA DE POLÍTICA EXTERNA
SECRETARÍA DE TURISMO
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
SECRETARÍA DE INTERIORES
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FISCÍA
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA
SECRETARÍA DE NEGOCIOS EXTERIORES
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ECONOMÍA
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
SECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE CULTURA
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y CALIDAD
SECRETARÍA DE MEXICANOS EN EL EXTERIOR
SECRETARÍA DE POLÍTICA EXTERNA

IDMEX2130248006<<0809069948181
8604286H3112319MEX<05<<15007<5
SANCHEZ<VILLEGAS<<FRANCISCO<AD